

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 148/2535

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1249

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.รัชฎากร มาตรา 30

หุ้นส่วนคนหนึ่งของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโจทก์ที่ 1 ถึงแก่ความตายเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม 2521 โจทก์ที่ 1 จึงต้องเลิกกันในวันดังกล่าวโดยผลของ กฎหมาย แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1249 ให้พึงถือว่ายังคง ตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี เมื่อเพ่งมีการจดทะเบียนเลิกห้าง โจทก์ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2529 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 จึงถือว่าในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 และ 2528 โจทก์ที่ 1 ยังคงมีสภาพเป็นห้างหุ้นส่วนอยู่ ผู้ต้องเสียภาษีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับเงินได้ของตนต่อศาล ขอให้ศาลเพิกถอนคำ วินิจฉัยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล ได้ กรมสรรพากรจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินภาษีรายเดียวกันจากผู้ต้องเสียภาษีอีก

คดีสองสำนวนนี้ศาลภาษีอากรกลางได้มีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยเรียกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีเจริญเซ็นเตอร์ กับพวก ว่าโจทก์ และเรียกกรมสรรพากรว่าจำเลยและเพื่อความสะดวกในการพิจารณา ศาลฎีกาเห็นสมควรให้เรียกห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีเจริญเซ็นเตอร์ ว่าโจทก์ที่ 1 นายไพโรจน์ ศรีประเสริฐสุข ว่าโจทก์ที่ 2

คดีสำนวนแรกโจทก์ที่ 1 ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลมีหุ้นส่วน 2 คน คือ นายไพโรจน์ ศรีประเสริฐสุข โจทก์ที่ 2 และนายเต็ม กุดแสงง นับตั้งแต่จดทะเบียนก่อตั้ง โจทก์ที่ 1 มิได้ประกอบกิจการอื่นใด จนกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2521 นายเต็ม กุดแสงง หุ้นส่วนคนหนึ่งได้ถึงแก่กรรม ห้างโจทก์ที่ 1 จึงเป็นอันต้องเลิกโดยผลของกฎหมาย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2529 ได้จดทะเบียนเลิกห้าง และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2531 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1047/2/02337, ที่ 1047/2/02338 ให้โจทก์ที่ 1 ไปชำระเงินค่าภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 และ 2528 รวมเป็นเงิน 266,304 บาท โดยอ้างว่าในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว โจทก์ที่ 1 ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 โดยไม่มีเงินได้และไม่แจ้งผลกำไรสุทธิ แต่จากการตรวจสอบพบว่าโจทก์ที่ 1 มีเงินได้จากดอกเบี้ยให้กู้ยืมแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นเงิน 114,000 บาทและโจทก์ที่ 1 ไม่มีค่าใช้จ่าย การประเมินดังกล่าวไม่ตรงต่อความจริง โจทก์ที่ 1 จึงได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการได้วินิจฉัยแล้ว ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบกล่าวคือ นับแต่จดทะเบียนตั้งห้างโจทก์ที่ 1 มิได้ดำเนินกิจการใด จึงไม่มีรายรับที่จะต้องนำไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล นายเต็ม กุดแสงง เป็นบิดาของนางสอิ่ง ศรีประเสริฐสุขซึ่งเป็นภรรยาของโจทก์ที่ 2 เมื่อนายเต็ม กุดแสงง ถึงแก่กรรมลงบรรดาทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวตกแก่นางสอิ่งและถือเป็นสินสมรสของโจทก์ที่ 2 หากจะฟังว่าโจทก์ที่ 2 กู้ยืมเงินจากห้างหุ้นส่วนก็ไม่

ต้องเสียดอกเบี้ย เพราะเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน จึงเคลื่อนกลืนกัน ขอให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือที่ 1047/2/02337, หนังสือที่ 1047/2/02338 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 1/2532/2 ให้งดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มทั้งหมด

กรมสรรพากรจำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมาย แม้นายเดิม กุดแสง จะถึงแก่กรรม แต่กฎหมายก็ได้บัญญัติให้ความรับผิดชอบของโจทก์ที่ 1 เกี่ยวกับหนี้สินที่เกิดขึ้นภายหลังความตายของผู้เป็นหุ้นส่วนระงับลง และการตายของผู้เป็นหุ้นส่วนแม้จะทำให้ห้างโจทก์ที่ 1 เลิกไป แต่กฎหมายก็ยังถือว่าโจทก์ที่ 1 ยังคงตั้งอยู่ ตราบเท่าเวลาจำเป็นเพื่อการชำระบัญชี โจทก์ทั้งสองและนางสอิ่ง ศรีประเสริฐสุข ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของนายเดิม กุดแสง จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องชำระเงินค่าภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี พ.ศ. 2527 และ 2528 แก่จำเลยขอให้ยกฟ้อง

คดีสำนวนหลังกรมสรรพากรจำเลยฟ้องว่า เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรมีเหตุควรเชื่อว่า โจทก์ที่ 1 ได้แสดงรายการตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้ไม่ถูกต้องตามจริงและไม่สมบูรณ์ และไม่ได้ยื่นแสดงรายการตามแบบในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527-2528 จึงได้ออกหมายเรียกไปยังโจทก์ที่ 2 ในฐานะผู้ชำระบัญชีของโจทก์ที่ 1 มาไต่สวนและสั่งให้ส่งมอบบัญชี โจทก์ที่ 1 ไม่ส่งมอบให้เจ้าพนักงานผลการไต่สวนปรากฏว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 โจทก์ที่ 1 ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีว่าไม่มีเงินได้ และไม่แจ้งผลกำไรสุทธิจากการตรวจสอบพบว่า โจทก์ที่ 1 มีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นเงิน 114,000 บาท และโจทก์ที่ 1 ไม่มีรายจ่ายในการประกอบกิจการ จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 45,600 บาท และเบี้ยปรับหนึ่งเท่าของภาษีดังกล่าว ทั้งเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อ

เดือนเป็นเวลา 34 เดือน รวมเป็นภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 114,456 บาท และสำหรับรอบ
ระยะบัญชีปี พ.ศ. 2528 โจทก์ที่ 1 มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย แต่ได้ยื่นหลังจากออกหมายเรียกแล้ว และมีได้นำ
บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีมาให้ตรวจสอบตามหมายเรียกผลการตรวจ
สอบพบว่าโจทก์ที่ 1 มีเงินได้จากดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเป็นเงิน 114,000 บาท
โดยไม่มีรายจ่าย ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 45,600 บาท เบี้ยปรับอีกสองเท่า
ทั้งเงินเพิ่มอีก รวมเป็นเงิน 151,848 บาท เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรจำเลยได้
แจ้งผลการตรวจสอบและแจ้งการประเมินให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ทราบแล้ว
โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า รอบระยะบัญชีปี
พ.ศ. 2527 การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายทุก
ประเด็น และเห็นว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีมีเหตุควรผ่อนผันจึงลดเบี้ย
ปรับที่ได้เรียกเก็บไปแล้วคงเหลือเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ส่วนรอบระยะบัญชีปี
พ.ศ. 2528 เจ้าพนักงานประเมินระบอบระยะเวลาบัญชีไม่ถูกต้อง ให้ส่งเรื่องให้เจ้า
พนักงานประเมินยกเลิกการประเมินแล้วทำการประเมินใหม่ จำเลยได้ยกเลิกใบแจ้ง
ภาษีอากรสำหรับรอบระยะบัญชีปี พ.ศ. 2528 แจ้งให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ทราบแล้ว และ
เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะบัญชีปี พ.ศ.
2528 ของโจทก์ที่ 1 ใหม่ โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะบัญชีปี พ.ศ. 2528
แล้ว ไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาล ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน
ประเมินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน
กำหนด และได้รับทราบการยกเลิกใบแจ้งภาษีอากรและแจ้งการประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลรอบระยะบัญชีปี พ.ศ. 2528 แล้ว มิได้ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนด โจทก์ที่ 1
ต้องรับผิดชอบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะบัญชีปี พ.ศ. 2527 เบี้ยปรับ (ลดเหลือ

ร้อยละ 50) และเงินเพิ่มจนถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 98,496 บาท รอบระยะบัญชีปีพ.ศ. 2528 เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มจนถึงวันฟ้องรวม 158,688 บาท รวมเป็นภาษีอากรสองรอบระยะบัญชีเป็นเงิน 257,184 บาท ซึ่งโจทก์ที่ 2 ในฐานะผู้ชำระบัญชีของโจทก์ที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบ และนางสอิ่ง ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเดิมต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ขอให้บุคคลทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ค่าภาษีอากรรวม 257,184 บาท และให้ร่วมกันชำระเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของเงินภาษีของรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 จำนวน 45,600 บาท และปี พ.ศ. 2528 จำนวน 45,600 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ค่าภาษีอากรให้กรมสรรพากรจำเลยเสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับเงินเพิ่มซึ่งได้ชำระให้กรมสรรพากรจำเลยแล้วไม่เกินกว่าจำนวนภาษีดังกล่าว

โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งว่า เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรจำเลยประเมินโดยผิดความจริง เพราะความจริงแล้วไม่มีการกักยืม โจทก์ที่ 1 ได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2531 ต่อมาวันที่ 7 ธันวาคม 2531 จำเลยได้ส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ไม่พอใจคำวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงได้ฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2532 เป็นสำนวนคดีแรก คดีอยู่ระหว่างพิจารณา เมื่อคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยที่โจทก์ที่ 1 ฟ้องกรมสรรพากรจำเลยให้ยกเลิกการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นฟ้องที่มีขอบด้วยกฎหมาย ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้องและยกเลิกการประเมินตามหนังสือที่ 1047/2/02337 และที่ 1047/2/02415 ให้กรมสรรพากรจำเลยคืนเงินจำนวน 256,500 บาทแก่โจทก์

กรมสรรพากรให้การแก้ฟ้องแย้งว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และหนังสือแจ้งยอดภาษีอากรถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ที่ 1 ได้ยื่นฟ้องกรมสรรพากรจำเลยในคดีสำนวนแรกขอให้ยกเลิกการประเมิน

ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1047/2/02337 และที่ 1047/2/02338 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 1/2532/2 แล้วคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา โจทก์ที่ 1 และที่ 2 พ้องแย้งในคดีนี้ในเรื่องเดียวกันเป็นการฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อน จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้องแย้งของโจทก์

ระหว่างพิจารณา กรมสรรพากรขอถอนฟ้องนางสอิ่ง ศรีประเสริฐสุขในสำนวน คดีหลัง ศาลภาษีอากรกลางอนุญาตและมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะนางสอิ่งใน สำนวนดังกล่าว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องคดีสำนวนแรก และฟ้องแย้งในคดีสำนวน หลัง ให้ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีเจริญเซ็นเตอร์โจทก์ที่ 1 และนายไพโรจน์ ศรี ประเสริฐสุข โจทก์ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับระยะเวลา บัญชีปี พ.ศ.2527-2528 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 257,184 บาท กับให้ร่วมกันชำระเงิน เพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนในต้นเงิน 91,200 บาท นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่กรมสรรพากร แต่ทั้งนี้มิให้เกินจำนวนเงินค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้อง เสียตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากรและยกฟ้องคดีสำนวนหลัง สำหรับนางสอิ่ง ศรีประเสริฐสุข โจทก์ที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ห้างหุ้น ส่วนสามัญนิติบุคคลศรีเจริญเซ็นเตอร์โจทก์ที่ 1 มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 คน คือ นาย ไพโรจน์ ศรีประเสริฐสุขโจทก์ที่ 2 และนายเต็ม กุดแสง นางสอิ่ง ศรีประเสริฐสุข เป็นบุตรของนายเต็ม กุดแสง และเป็นภรรยาของโจทก์ที่ 2 นายเต็มได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2521 นางสอิ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายเต็ม ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2529 โจทก์ที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเลิกห้างโดยตั้งโจทก์ที่ 2 เป็นผู้ชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530

ในระหว่างวันเวลาที่โจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอเลิกจ้างและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
เจ้าพนักงานประเมินสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 1 ได้ออกหมายเรียกฉบับลง
วันที่ 8 กันยายน 2530 ตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 58 ไปยังผู้ชำระบัญชีของ
โจทก์ที่ 1 เพื่อตรวจสอบไต่สวนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี พ.ศ. 2527-2528 และเจ้าพนักงานเห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว
โจทก์ที่ 1 มีรายรับคือดอกเบี้ยที่ได้จากการให้ผู้เป็นหุ้นส่วนกู้ยืมเป็นเงินปีละ
114,000 บาททั้งสองปีโจทก์ที่ 1 ไม่นำเงินค่าดอกเบี้ยที่ได้รับไปเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล เจ้าพนักงานประเมินจึงได้ทำการประเมินให้โจทก์ที่ 1 เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลแล้วแจ้งการประเมินตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 18, 19 โดยเฉพาะ
เอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 19 นั้น ระบุรอบระยะเวลาบัญชีผิดพลาด (1 มกราคม
2528-31 มกราคม 2528) โจทก์ที่ 1 ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้วไม่พอใจการประเมิน
จึงได้อุทธรณ์ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 23-27 ซึ่งต่อมาคณะกรรมการดังกล่าว
ได้วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.
2527 ชอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 3 ส่วนการ
ประเมินของเจ้าพนักงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2528 ของโจทก์ที่ 1 นั้น
ระบุรอบระยะเวลาผิดไปกล่าวคือเจ้าพนักงานระบุในแบบแจ้งการประเมินเอกสาร
หมายเลข 2 แผ่นที่ 19 เกี่ยวกับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2528-31
มกราคม 2528 ความจริงแล้วควรเป็นรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2528-
31 ธันวาคม 2528 กองอุทธรณ์ภาษีอากรกรมสรรพากรจึงทำบันทึกเอกสารหมายเลข 1
แผ่นที่ 5 เสนอต่ออธิบดีกรมสรรพากรว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าน่าจะ
เกิดความผิดพลาด ให้เจ้าพนักงานประเมินยกเลิกการประเมินเดิมแล้วทำการ
ประเมินใหม่โดยระบุรอบระยะเวลาบัญชีให้ถูกต้องซึ่งอธิบดีกรมสรรพากรเห็นด้วย
กับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และต่อมาเจ้าพนักงานประเมินสำนักงาน
ภาษีอากรเขตพื้นที่ 1 ก็ได้ออกหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยระบุรอบระยะเวลา

บัญชีใหม่ที่ถูกต้องตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 7 ส่งไปยังโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ได้รับแล้ว นอกจากนี้กรมสรรพากรจำเลยได้มีหนังสือยกเลิกใบแจ้งภาษีอากรไปยังโจทก์ที่ 1 ตามเอกสารหมายเลขเดียวกันแผ่นที่ 9

มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ ตามฎีกาของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ว่า (1) การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบหรือไม่ (2) คดีมีเหตุงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มหรือไม่ (3) จำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนคดีหลังมีอำนาจฟ้องหรือไม่ (4) ฟ้องโจทก์ในคดีสำนวนหลังขาดอายุความหรือไม่ และฟ้องแย้งของโจทก์ทั้งสองในคดีดังกล่าวเป็นฟ้องซ้อนหรือไม่

สำหรับในประเด็นข้อแรกนั้น โจทก์ที่ 1 และที่ 2 นำสืบว่านับตั้งแต่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลศรีเจริญเซ็นเตอร์โจทก์ที่ 1 มาจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2521 ซึ่งเป็นวันที่นายเดิม กุดแสง หุ้นส่วนคนหนึ่งถึงแก่กรรม โจทก์ที่ 1 ไม่เคยประกอบกิจการใด ๆ เลย และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ โจทก์ที่ 1 ไม่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน ทั้งไม่เคยให้ผู้เป็นหุ้นส่วนกู้ยืมเงิน และไม่ได้รับดอกเบี้ยตามจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินนำมาประเมินให้โจทก์ที่ 1 เสียภาษี โจทก์ที่ 1 ได้ยื่นแสดงรายการและเสียภาษีโดยระบุว่าไม่มีเงินได้ที่จะเสียและในการยื่นแบบดังกล่าว ได้แนบบดุลและงบกำไรขาดทุนไปด้วย เงินจำนวน 950,000 บาท ที่ระบุในงบดุลเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 8 และแผ่นที่ 10 และเอกสารหมายเลข จ.2 แผ่นที่ 83-86 ว่าเป็นเงินทดรองจ่ายผู้จัดการนั้น ความจริงเป็นเงินที่นายไพโรจน์โจทก์ที่ 2 กับนายเดิม กุดแสง นำมาเข้าหุ้นกัน และโจทก์ที่ 2 เป็นผู้เก็บรักษาไว้ เมื่อเจ้าพนักงานประเมินให้โจทก์ที่ 1 เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โจทก์ที่ 1 ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ส่งคำวินิจฉัยให้โจทก์ที่ 1 เฉพาะเกี่ยวกับการประเมินภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 ไม่ได้ส่งคำวินิจฉัยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2528 กรมสรรพากรจำเลยนำสืบว่าเจ้าหน้าที่

ของกรมสรรพากรจำเลยได้ตรวจสอบการเสียภาษีของโจทก์ที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 และ 2528 พบว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกโจทก์ที่ 1 มีรายรับคือดอกเบียจากเงินที่ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนกู้ แต่โจทก์ที่ 1 มิได้นำเงินรายได้ดังกล่าวมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2528 โจทก์ที่ 1 มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายใน 150 วัน เจ้าพนักงานประเมินจึงได้ทำการประเมินให้โจทก์ที่ 1 เสียภาษีพร้อมทั้งเงินเพิ่มและเบี้ยปรับสำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวแล้วแจ้งให้โจทก์ที่ 1 ทราบนายไพโรจน์ผู้ชำระบัญชีโจทก์ที่ 1 และเป็นโจทก์ที่ 2 ด้วยได้มารับทราบทั้งยอมรับว่าการไต่สวนและการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบ ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 22-23 โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ฎีกาว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบ เพราะในรอบระยะเวลาบัญชีสองรอบที่เป็นปัญหานี้โจทก์ที่ 1 ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้ดำเนินกิจการและไม่ได้ให้กู้ยืมเงินจึงไม่มีรายได้จากกิจการหรือเกี่ยวเนื่องจากกิจการ เห็นว่า แม้ห้างโจทก์ที่ 1 จะเลิกกันตามผลของกฎหมายในวันที่นายเต็ม กุดแสงงหุ้นส่วนคนหนึ่งตายคือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2521 แต่เมื่อปรากฏว่าเพิ่งมีการจดทะเบียนเลิกห้างเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2529 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1249 บัญญัติว่า ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้ว ก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี ฉะนั้นจึงถือว่าในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 และ 2528 โจทก์ที่ 1 ยังคงตั้งอยู่หรืออีกนัยหนึ่งคือยังคงมีสภาพเป็นห้างหุ้นส่วนอยู่ ส่วนในข้อที่ว่า โจทก์ที่ 1 ได้ให้กู้ยืมเงินและมีรายได้เป็นดอกเบียจากการให้กู้ยืมเงินหรือไม่นั้น จำเลยมีเอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 44 ซึ่งเป็นบัญชีงบดุลของโจทก์ที่ 1 ซึ่งระบุว่า เงินหมุนเวียนลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 950,000 บาท และแผ่นที่ 45 ระบุว่า รายได้จากดอกเบีย 114,000 บาท และปรากฏจากเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 8 และแผ่นที่ 10 ว่า ทรัพย์สิน

หมุนเวียน เงินทดรองจ่ายผู้จัดการ 950,000 บาท พยานหลักฐานโจทก์เจือสมพยานหลักฐานจำเลยจึงฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 ได้ให้กู้ยืมเงินและมีรายได้เป็นดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว ที่โจทก์นำสืบว่าเงินจำนวนที่ระบุให้หุ้นส่วนภู่นั้น ความจริงเป็นเงินที่หุ้นส่วนนำมาร่วมกันแล้วให้โจทก์ที่ 2 เก็บรักษาไว้ เป็นการขัดต่อเอกสารและไม่สมเหตุผล ไม่น่าเชื่อ ศาลฎีกาชั้นกลางฟังว่า โจทก์ที่ 1 มีรายได้จากการดำเนินกิจการและการประเมินชอบแล้ว จึงชอบแล้ว

ในข้อที่ว่าการวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบนั้นโจทก์อ้างในอุทธรณ์ว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แยกคำวินิจฉัยออกเป็นสองส่วน คือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 ส่วนหนึ่งกับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2528 อีกส่วนหนึ่ง แล้วส่งคำวินิจฉัยเฉพาะส่วนแรกให้โจทก์ ส่วนที่ 2 มิได้ส่งให้โจทก์ แต่กลับส่งให้จำเลยเป็นการส่งคำวินิจฉัยไม่ชอบ คำวินิจฉัยจึงไม่ชอบทั้งหมดเพราะไม่มีกฎหมายให้แยกพิจารณา เห็นว่า ได้ความจากทางนำสืบของจำเลยว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าการประเมินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2527 ถูกต้องแล้ว ส่วนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2528 เจ้าพนักงานประเมินระบุรอบระยะเวลาบัญชีผิด จึงได้แจ้งไปให้เจ้าพนักงานประเมินประเมินใหม่ เมื่อเจ้าพนักงานประเมินแก้ไขแล้ว จึงได้ยกเลิกการประเมินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำที่ชอบ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงชอบแล้ว...

สำหรับประเด็นข้อที่สามเรื่องอำนาจฟ้องของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนคดีหลังนั้น ปรากฏว่า ในคดีสำนวนแรกโจทก์ที่ 1 ฟ้องหรืออุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้ของโจทก์ที่ 1 ขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณา กรมสรรพากรจำเลยเป็นโจทก์ฟ้องเรียกเงินภาษีรายเดียวกันนี้ในสำนวนคดีหลัง เช่นนี้ เห็นว่า เมื่อโจทก์ที่ 1 อุทธรณ์

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลและขอให้ศาลเพิกถอนคำ
วินิจฉัยดังกล่าวแล้ว คำวินิจฉัยดังกล่าวอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอน
โดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลได้ กรมสรรพากรจำเลยซึ่งเป็นโจทก์ในคดีสำนวน
หลังจึงไม่มีอำนาจฟ้องซึ่งโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้หยิบยกข้อนี้ขึ้นต่อสู้ในคำให้การอยู่
แล้ว ที่ศาลภาษีอากรกลาง เห็นว่า โจทก์ในสำนวนคดีหลังมีอำนาจฟ้อง ไม่ต้องด้วย
ความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 พังขึ้น คดีไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยประเด็นข้อที่ 4 และประเด็นที่ว่า ฟ้องแย้งของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นฟ้อง
ซ้อนชอบที่จะยกฟ้องแย้งหรือไม่"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องคดีสำนวนหลังเฉพาะที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคลศรีเจริญเช็นเตอร์ และนายไพโรจน์ศรีประเสริฐสุข นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(นิเวศน์ คำผอง-ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไวย)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>